

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제3절 행정심판의 청구>

I. 행정심판청구기간

1. 의의

- 청구기간이란 행정심판을 제기할 수 있는 법정된 기간을 말하며, 행정심판법은 국민의 신속한 권리 구제와 행정작용의 조기 확정을 위해 청구기간을 제한한다. 이는 심판청구의 적법 요건에 해당하며, 청구기간을 초과한 심판청구는 각하된다. 이 기간은 법원이 직권으로 조사해야 하는 불변 기간이다. 행정심판청구기간은 취소심판청구와 거부처분에 대한 의무이행심판청구에 적용되며, 무효등확인심판청구와 부작위에 대한 의무이행심판청구에는 적용되지 아니한다.

2. 행정심판법상 행정심판청구기간

(1) 처분이 있음을 안 날부터의 기간[행심법 제27조 제1항]

- 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구하여야 한다. 여기서 안 날이란 청구인이 처분의 존재를 현실적으로 인식한 날을 의미한다.

(2) 처분이 있었던 날부터의 기간[행심법 제27조 제3항]

- 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구하여야 한다. 이는 청구인이 처분이 있음을 알았는지 여부와 관계없이 적용되는 최장 기간의 제한이다.

(3) 기간의 특례

① 정당한 사유에 의한 연장

- 청구인이 천재지변, 전쟁, 사변 등 정당한 사유로 인해 90일 또는 180일의 기간 내에 청구할 수 없었던 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 청구할 수 있다.

② 부작위에 대한 심판

- 부작위에 대한 의무이행심판은 기간의 제한이 없다. 부작위의 위법·부당 상태는 계속되고 있으므로, 법적 안정성을 해칠 우려가 없기 때문이다.

3. 특별법상 행정심판청구기간

- 행정심판법 제27조 제5항은 다른 법률에 심판청구기간에 대한 특별한 규정이 있는 경우, 그 법률에 따른다고 규정한다. 이는 특별법 우선의 원칙에 따른 것으로, 개별 법률에서 행정심판의 전문성이나 특수성을 고려하여 기간을 달리 정할 수 있음을 의미한다. 예를 들어 공무원 징계에 대한 소청 심사 청구기간은 일반적인 행정심판 청구기간과 다를 수 있다.

II. 행정심판청구의 절차 및 방식

1. 행정심판 제기절차

- 행정심판은 원칙적으로 피청구인(처분청)을 거쳐 관할 행정심판위원회에 도달하는 절차를 거친다.

(1) 청구서 제출

- 청구인은 행정심판 청구서를 피청구인 또는 행정심판위원회에 제출할 수 있다. 이는 행정심판의 제기가 용이하도록 청구 기관을 복수화한 것이다.

(2) 피청구인 경우

- 피청구인에게 청구서가 제출된 경우, 피청구인은 청구서를 받은 날부터 10일 이내에 답변서와 함께 관할 행정심판위원회에 청구서를 보내야 한다. 이 기간은 피청구인의 의무 기간일 뿐, 청구기간의 적법성 판단에는 영향을 미치지 않는다.

(3) 위원회 도달

- 청구서가 행정심판위원회에 도달하면 위원회는 심판청구가 접수된 것으로 보고 심리를 개시한다.

2. 행정심판청구 방식

(1) 서면주의

- 행정심판의 청구는 서면으로 하여야 한다(서면주의). 구술이나 전화 등에 의한 청구는 원칙적으로 인정되지 않는다.

(2) 청구서의 기재 사항

- 청구서에는 당사자의 성명 또는 명칭, 주소, 피청구인, 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위, 청구의 취지와 이유 등 법정된 사항을 필수적으로 기재하여야 한다.

(3) 온라인 청구

- 행정심판법은 정보 통신망을 이용하여 행정심판을 청구할 수 있도록 규정하여, 국민의 접근 편의성을 높이고 있다.

III. 행정심판청구의 효과[행심법 제30조 제1항·제2항]

1. 집행부정지원칙[행심법 제30조 제1항]

- 행정심판의 청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 미치지 않는다는 것이 원칙이다. 이를 집행부정지원칙이라고 한다. 이는 행정의 공정력을 유지하고 행정 목적의 실효성을 확보하기 위한 것이다.

2. 집행정지[행심법 제30조 제2항]

(1) 의의

- 집행부정지원칙에 대한 예외로서, 처분을 그대로 두면 회복하기 어려운 손해가 생길 우려가 있는 경우, 당사자의 신청 또는 행정심판위원회의 직권에 의해 처분의 효력, 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부를 정지할 수 있다. 이를 집행정지라고 한다.

(2) 요건

- ① 본안 심판청구가 계속 중일 것. ② 처분 등의 존속으로 인해 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있을 것. ③ 긴급한 필요가 있을 것. ④ 공공 복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것.

(3) 한계

- 처분의 효력 정지는 처분의 집행을 정지함으로써 그 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다.

3. 심판 계속 효과

- 행정심판이 적법하게 청구되어 계속 중인 경우, 이는 행정소송의 전심절차를 거쳤다는 효력을 가지며, 행정소송 제기 기간 계산 등에 영향을 미친다.

IV. 결론

- 행정심판의 청구는 처분이 있음을 안 날부터 90일, 있었던 날부터 180일의 청구기간을 준수해야 하며, 부작위에 대한 심판은 기간 제한이 없다. 청구는 원칙적으로 서면으로 피청구인 또는 행정심판위원회에 제출한다. 심판청구가 있더라도 처분의 효력은 정지되지 않는다는 집행부정지원칙이 원칙이

나, 회복하기 어려운 손해 등의 요건이 충족되면 집행정지 결정이 내려질 수 있다.